



8.1.91

משרד המשפטים

ה ס כ מ

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 27 לחודש (גמל) 1988.

כ י ו

עדינה (עדילה) מזרחי ת.ז. 04852663
מרחוב הבנים 25, רמתים
(להלן: "המוכרת")

מ צ ד א ח ד

ל ב י ו

רוני יוזקאל ת.ז. 5840908
מרחוב ערד 11, תל-אביב.
(להלן: "הקונה")

ש נ י מ צ ד

1. הואיל והמוכרת מצהירה כי הינה הבעלים במוטע של דירה בת 3 חדרים, מהם 2 חדרים בקומת הקרקע וחדר נוסף על הגג, הנמצאת ברחוב תשבי 26, שכונת התקווה, והבנויה בגוש 6135 חלקה 43 (להלן: "הדירה").
2. והואיל והמוכרת מצהירה כי רכשה את הקרקע עליה בנויה הדירה מאת חברת "שמשון" חברה ליסוד שכונות בע"מ ביום 1 לאוגוסט 1944 עפ"י חוזה מכירה המצורף להסכם זה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
3. והואיל והמוכרת מצהירה כי הדירה נקיה מחשכון, משכנתא, וכל זכויות צד ג' אחרת, והינה פנויה לכל דבר ועניין.
4. והואיל והדירה אינה רטומה כלשכת רישום המקרקעין, ולא אצל חברת שמשון. בע"מ.
5. והואיל והקונה ראה את הדירה, בדקה ומצא אותה מתאימה לצרכיו.
6. והואיל והמוכרת מעוניינת למכור את הדירה לקונה, והקונה מעוניין לקנות את הדירה מהמוכרת, והכל התנאי הסכם זה.

לפיכך הוסכם, הוחתם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

7. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

יוני

8/3/88

יוני 1988

התחייבויות המוכרת

8.

המורה התחייבויות הקונה, מהחייבת המוכרת כדלקמן :

- א. למסור לקונה את החזקה בדירה, עם חתימת הסכם זה וכאשר הדירה ריקה מכל חפץ ואדם.
- ב. ליתן במעמד הסכם זה יפוי כח בלתי חוזר לעו"ד ניסים רז, אשר יסמיכו לעשות בשם ובמקום את כל אותן הפעולות שהמוכר חייב בהן עפ"י הסכם זה.
- ג. המוכרת ממנה כזאת לסוכה הקונה בהתאמה בלתי חוזרת את כל זכויותיה עפ"י ההסכם נספח א'.

התחייבויות הקונה

9.

המורה התחייבויות המוכרת, מהחייב הקונה כדלקמן :

- א. לשלם למוכרת סכום בשקלים בשווי של 24,000 ש"ח, באופן בונאים ובוטלומים כדלקמן :
 1. סכום של 14,000 ש"ח, שילם הקונה למוכרת עם חתימת הסכם זה, וחתימת המוכרת על ההסכם תהווה ראיה לקבלתו.
 2. סכום של 10,000 ש"ח, ישולם למוכרת לא יאוחר מ-30 יום מיום חתימת הסכם זה.
10. הצדדים מתחייבים להופיע בכל עת ו/או בכל מועד שיקבע ע"י עו"ד שיטפל בהעברת הנכס בכל משרד ממשלתי, עירוני או אחר, ולחתום על כל המכתבים, ההצהרות, הבקשות וניירות הקשורים בחוזה זה ובכל הקשור להעברת הנכס ע"ש הקונה.
11.
 - א. מס רכישה ישולם ע"י הקונה.
 - ב. מס שבח, אם יחול, ישולם ע"י הקונה.
 - ג. שכ"ט עו"ד יחול על הקונה.
12. מוסכם על הצדדים כי איחור של עד 3 ימים בביצוע הוראות הסכם זה, לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם. איחור מעבר ל-3 ימים יהווה הפרה יסודית של ההסכם.
13.
 - א. מוסכם בין הצדדים כי במידה וצד להסכם יפר את ההסכם הפרה יסודית, יהיה הצד המפר חייב לצד המקיים סך בשקלים בשווי של \$4,000 (ארבעה אלפים דולר ארה"ב) כפיצוי מוערך ומוסכם מראש.
 - ב. הצדדים מצהירים כי קבעו את סכום הפיצוי המוסכם לאחר שהעריכו את הנזקים הצפויים להם, עקב הפרה יסודית של ההסכם.

אוריאל

יוני

ניסים רז

14. למען הסר כל ספק, הקונה מצהיר כי ידוע לו שהדירה אינה רשומה ע"ש המוכרת לא בטאכו, לא במנהל מקרקעי ישראל ולא אצל חברת "שמטון" בע"מ.
15. מוטבת על הצדדים כי עו"ד נויטס רז יטפל אך ורק בעריכת הוזה זה, והגשה המסמכים הנדרשים לשלטונות מכ שבה, ולחברת "שמטון" בע"מ.
16. הסכם זה מבטל כל זכרון דברים קודם ו/או הסכם שבע"פ שקדמו לו, וכל שינוי ותוספת לו, לא יהא להם תוקף, אלא אם יעשו בכתב ויחתמו ע"י הצדדים.
17. כתובות הצדדים יהיו כמפורט בראש הסכם זה, וכל הודעה שתשלח מצד אחד למשנתו לכתובתו הנ"ל בדואר רשום, תחשב כאילו הגיעה למענה תוך 72 שעות מיום משלוחה בדואר רשום.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

רונ' נויטס, עו"ד
ה ק ו נ ה

טאגז
ה מ ו כ ר ת

טאגז

טאגז